

6 法律法规与标准化知识

6.1 知识产权基础知识

各国的知识产权法律都只适用于本国范围内，在其他国家不适用。

6.1.1 保护期限

客体类型	权力类型	保护期限
公民作品	署名权、修改权、保护作品完整权	没有限制
	发表权、使用权和获得报酬权	作者终生及其死亡后的50年（第50年的12月31日）
单位作品	发表权、使用权和获得报酬权	50年（首次发表后的第50年的12月31日），若其间未发表，不保护。
公民软件产品	署名权、修改权	没有限制
	发表权、复制权、发行权、出租权、信息网络传播权、翻译权、使用许可权、获得报酬权、转让权	作者终生及死后50年（第50年12月31日）。合作开发，以最后死亡作者为准。
单位软件产品	发表权、复制权、发行权、出租权、信息网络传播权、翻译权、使用许可权、获得报酬权、转让权	50年（首次发表后的第50年的12月31日），若其间未发表，不保护
注册商标		有效期10年（若注册人死亡或倒闭1年后，未转移则可注销，期满后6个月内必须续注）
发明专利权		保护期为20年（从申请日开始）
实用新型和外观设计专利权		保护期为10年（从申请日开始）
商业秘密		不确定，公开后公众可用

以上，要注意的就是单位为主体时，是没有署名权和修改权等的，因为属于集体。

6.1.2 知识产权人的确定

主要是区别单位和个人的著作权归属，情况如下：

情况说明		判断说明	归属
作品	职务作品	利用单位的物质技术条件进行创作，并由单位承担责任的	除署名权外其他著作权归单位
		有合同约定，其著作权属于单位	除署名权外其他著作权归单位
		其他	作者拥有著作权，单位有权在业务范围内优先使用
软件	职务作品	属于本职工作中明确规定的开发目标	单位享有著作权
		属于从事本职工作活动的结果	单位享有著作权
		使用了单位资金、专用设备、未公开的信息等物质、技术条件，并由单位或组织承担责任的软件	单位享有著作权
专利权	职务作品	本职工作中作出的发明创造	单位享有专利
		履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造	单位享有专利
		离职、退休或调动工作后1年内，与原单位工作相关	单位享有专利

单位和委托的区别在于，当合同中未规定著作权的归属时，著作权默认归于单位，而委托创作中，著作权默认归属于创作方个人，具体如下：

情况说明		判断说明	归属
作品 软件	委托 创作	有合同约定，著作权归委托方	委托方
		合同中未约定著作权归属	创作方
	合作 开发	只进行组织、提供咨询意见、物质条件 或者进行其他辅助工作	不享有著作权
		共同创作的	共同享有，按人头比例。 成果可分割的，可分开申请。
商标		谁先申请谁拥有（除知名商标的非法抢注） 同时申请，则根据谁先使用（需提供证据） 无法提供证据，协商归属，无效时使用抽签（但不可不确定）	
专利		谁先申请谁拥有 同时申请则协商归属，但不能够同时驳回双方的专利申请	

6.1.3 侵权判定

相关概念如下：即一般通用化的东西不算侵权，个人未发表的东西被抢先发表是侵权。

➤ 中国公民、法人或者其他组织的作品，不论是否发表，都享有著作权。

➤ 开发软件所用的思想、处理过程、操作方法或者数学概念不受保护

著作权法不适用于下列情形：

- ✓ 法律、法规，国家机关的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件，及其官方正式译文；
- ✓ 时事新闻；
- ✓ 历法、通用数表、通用表格和公式。

只要不进行传播、公开发表、盈利都不算侵权，具体如下：

不侵权	侵权
✓ 个人学习、研究或者欣赏； ✓ 适当引用； ✓ 公开演讲内容 ✓ 用于教学或科学研究 ✓ 复制馆藏作品； ✓ 免费表演他人作品； ✓ 室外公共场所艺术品临摹、绘画、摄影、录像； ✓ 将汉语作品译成少数民族语言作品或盲文出版。	✓ 未经许可，发表他人作品； ✓ 未经合作作者许可，将与他人合作创作的作品当作自己单独创作的作品发表的； ✓ 未参加创作，在他人作品署名； ✓ 歪曲、篡改他人作品的； ✓ 剽窃他人作品的； ✓ 使用他人作品，未付报酬； ✓ 未经出版者许可，使用其出版的图书、期刊的版式设计的。

6.1.4 其他法律细则

商业秘密

构成条件：未公开、能为权利人带来利益、保密性。

商业秘密无固定的保密时间，一般由企业自行规定。且不能延长。

专利权

期限：发明专利权保护期限为自申请日起 20 年；实用新型专利权和外观设计专利权保护期限为自申请日起 10 年。

专利权谁先申请就归谁，若同一天申请，则双方协商或者以抽签方式决定。

商标权

必须使用注册商标的商品范围包括：国家规定并由国家工商行政管理局公布的人用药品和烟草制品、国家规定并由国家工商行政管理局公布的其他商品。

商标权认定方式与专利权类似，也是谁先申请就归谁，如果同一天申请，则谁先使用该商标就归谁，若都未使用或同时使用，则由双方协商或者以抽签方式决定（比专利权多一个使用判断）。

“近似商标”是指文字、数字、图形、三维标志或颜色组合等商标的构成要素的发音、视觉、含义或排列顺序及整体结构上虽有一定区别，但又使人难以区分，容易产生混淆的商标。会产生商标侵权，故不能同时注册。由双方协商决定，协商未果后采用抽签方式决定。

引用资料

只能引用发表的作品，不能引用未发表的作品；只能限于介绍、评论作品；只要不构成自己作品的主要部分，可适当引用资料；不必征得原作者的同意，不需要向他支付报酬。

6.2 标准化基础知识

6.2.1 标准的分类

标准按地理和行业等分类如下：主要关注国家标准、行业标准的编号，以及各级标准分类的定义：

- ✓ **国际标准**：ISO、IEC等国际标准化组织
- ✓ **国家标准**：GB—中国、ANSI—美国、BS—英国、JIS—日本
- ✓ **区域标准**：又称为地区标准，如PASC—太平洋地区标准会议、CEN—欧洲标准委员会、ASAC—亚洲标准咨询委员会、ARSO—非洲地区标准化组织
- ✓ **行业标准**：GJB—中国军用标准、MIT-S—美国军用标准、IEEE—美国电气电子工程师协会
- ✓ **地方标准**：国家的地方一级行政机构制订的标准
- ✓ **企业标准**
- ✓ **项目规范**

6.2.2 标准的编号

国际：标准代号+专业类号+顺序号+年代号。

我国标准代号及编号：强制性国家标准代号为 GB，推荐性国家标准代号为 GB/T，指导性国家标准代号为 GB/Z，国家实物标准代号 GSB。

行业标准代号一般由汉语拼音大写字母组成，如汽车 QC 等。

地方标准代号由大写汉语拼音 DB 加上省级行政区划代码的前两位组成。

企业标准代号由“Q/”加上企业代号组成。

法律法规和标准化

1、软件著作权的客体不包括_____。

- A. 源程序 B. 目标程序 C. 软件文档 D. 软件开发思想

答案：D

解析：软件著作权的客体是指受软件著作权保护的对象，即计算机程序及其有关文档。选项中只有 D 不是程序也非文档，并且开发思想显而易见是不可能享有著作权的。

2、中国企业 M 与美国公司 L 进行技术合作，合同约定 M 使用一项在有效期内的美国专利，但该项美国专利未在中国和其他国家提出申请。对于 M 销售依照该专利生产的产品，以下叙述正确的是_____。

- A. 在中国销售，M 需要向 L 支付专利许可使用费
B. 返销美国，M 不需要向 L 支付专利许可使用费
C. 在其他国家销售，M 需要向 L 支付专利许可使用费
D. 在中国销售，M 不需要向 L 支付专利许可使用费

答案：D

解析：由于知识产权具有严格的地域性，即各国主管机关依照本国法律授予的知识产权，只能在其本国领域内受法律保护；并且该项专利技术未在中国和其他国家申请专利，即该项专利技术只能在美国领域内受法律保护。因此依照该专利生产的产品返销到美国境内，中国企业 M 需要向美国公司 L 支付专利的许可使用费用；而该产品在除美国之外的其他国家和地区(例如中国)销售，M 公司无需向 L 企业支付这项美国专利的许可使用费(因为 L 企业未在中国及其他国家申请该专利，不受中国及其他国家专利法的保护)。

3. N 软件公司的软件产品注册商标为 N，为确保公司在市场竞争中占据优势，对员工进行了保密约束，此情形下该公司不享有_____。

- A. 商业秘密权 B. 著作权 C. 专利权 D. 商标权

答案：C

解析：注册了商标，拥有商标权，软件产品拥有著作权，保密约束拥有商业秘密权，但是没有涉及到专利权，专利权是需要申请的。

4. X 软件公司的软件工程师张某兼职于 Y 科技公司，为完成 Y 科技公司交给的工作，做出了一项涉及计算机程序的发明。张某认为该发明是利用自己的业余时间完成的，可以以个人名义申请专利。此项专利申请权应归属_____。

- A. 张某 B. X 软件公司 C. Y 科技公司 D. 张某和 Y 科技公司

答案：C

解析：兼职于 Y 科技公司，实际上也属于职务相关，并且还是因为完成 Y 公司的工作才发明的，是利用公司资源完成的创作，属于职务作品，著作权归 Y 公司。

●王某是一名软件设计师，按公司规定编写软件文档，并上交公司存档。这些软件文档属于职务作品，且（5）

5. A.其著作权由公司享有
B.其著作权由软件设计师享有
C.除其署名权以外，著作权的其他权利由软件设计师享有
D.其著作权由公司和软件设计师共同享有

答案：A

解析：题中已经明确说明是职务作品，职务作品著作权全部归公司。

●甲经销商擅自复制并销售乙公司开发的 OA 软件光盘已构成侵权。丙企业在未知的情形下从甲经销商处购入 10 张并已安装使用。在丙企业知道了所使用的软件为侵权复制的情形下，以下说法正确的是（6）

6. A.丙企业的使用行为侵权，须承担赔偿责任
B.丙企业的使用行为不侵权，可以继续使用这 10 张软件光盘
C.丙企业的使用行为侵权，支付合理费用后可以继续使用这 10 张软件光盘
D.丙企业的使用行为不侵权，不需承担任何法律责任

答案：C

解析：因为丙企业购买的是未授权的盗版软件，肯定构成侵权行为，但因为丙企业是未知情况下使用，不需要承担赔偿责任，在其知道了之后，就不能再继续使用，必须向乙方支付合理费用才能继续使用。

●为说明某一问题，在学术论文中需要引用某些资料。以下叙述中，(7)是不正确的。

- (7) A. 既可引用发表的作品，也可引用未发表的作品
B. 只能限于介绍、评论作品

- C. 只要不构成自己作品的主要部分，可适当引用资料
- D. 不必征得原作者的同意，不需要向他支付报酬

答案：A

解析：未发表的资料说明著作人不希望公开，当然不能引用，注意 D 选项是正确的，参考我们日常写作时，引入一些名人名言的情况。

●以下作品中，不适用或不受著作权法保护的是 (8)

- (8) A. 某教师在课堂上的讲课
- B. 某作家的作品《红河谷》
 - C. 最高人民法院组织编写的《行政诉讼案例选编》
 - D. 国务院颁布的《计算机软件保护条例》

答案：D

解析：法律法规、时事新闻、通用公式表格等不受著作权法保护，D 才是法律法规，C 是一本书。

●王某买了一幅美术作品原件，则他享有该美术作品的 (9) 。

- (10) A. 著作权 B. 所有权 C. 展览权 D. 所有权与其展览权

答案：D

解析：考察常识了。著作权是归创作者本人的，购买者拥有其所有权和展览权。

●甲、乙两软件公司于 2012 年 7 月 12 日就其财务软件产品分别申请“用友”和“用有”商标注册。两财务软件相似，甲第一次使用时间为 2009 年 7 月，乙第一次使用时间为 2009 年 5 月。此情形下， (10) 能获准注册。

- (11) A. “用友” B. “用友”与“用有”都
C. “用有” D. 由甲、乙抽签结果确定谁

答案：C

解析：“近似商标”是指文字、数字、图形、三维标志或颜色组合等商标的构成要素的发音、视觉、含义或排列顺序及整体结构上虽有一定区别，但又使人难以区分，容易产生混淆的商标。会产生商标侵权，不能同时使用。因此题目中的近似商标只能批准一个，而商标权的申请，遵循谁先申请归谁，同一天申请的话谁先使用归谁，同时使用的话抽签决定，乙先使用，就乙申请的用有能被批准注册。

11、甲公司接受乙公司委托开发了一项应用软件，双方没有订立任何书面合同。在此情形下（ ）享有该软件的著作权。

- A. 甲公司
- B. 甲、乙公司共同
- C. 乙公司
- D. 甲、乙公司均不

答案：A

解析：委托开发的产品若没有合同约定，软件著作权归被委托方（开发方）拥有，即甲公司。

12、甲、乙软件公司于 2013 年 9 月 12 日就其财务软件产品分别申请“大堂”和“大唐”商标注册。两财务软件相似，且经协商双方均不同意放弃使用其申请注册的商标标识。此情形下，（ ）获准注册。

- A. “大堂”
- B. “大堂”与“大唐”都能
- C. “大唐”
- D. 由甲、乙抽签结果确定谁能

答案：D

解析：这个是一类产品，构成近似商标，“近似商标”是指文字、数字、图形、三维标志或颜色组合等商标的构成要素的发音、视觉、含义或排列顺序及整体结构上虽有一定区别，但又使人难以区分，容易产生混淆的商标。会产生商标侵权，故不能同时注册。由双方协商决定，协商未果后采用抽签方式决定。

数据结构与算法基础

1、对于二维数组 $a[1..N, 1..N]$ 中的一个元素 $a[i, j]$ ($1 \leq i, j \leq N$)，存储在 $a[i, j]$ 之前的元素个数_____。

- A. 与按行存储或按列存储方式无关
- B. 在 $i=j$ 时与按行存储或按列存储方式无关
- C. 在按行存储方式下比按列存储方式下要多
- D. 在按行存储方式下比按列存储方式下要少

答案：B

解析：可以自定义一个二维数组，取特殊值验证即可快速得出答案。或者如下：二维数组 $a[1..N, 1..N]$ ，在按行存储方式下， $a[i, j]$ 之前的元素个数为 $(i-1) \times N + j - 1$ ；在按列存储方式下， $a[i, j]$ 之前的元素个数为 $(j-1) \times N + i - 1$ 。若 $i=j$ ，则 $a[i, j]$ 是主对角线上的元素， $(i-1) \times N + j - 1 = (j-1) \times N + i - 1$ ；若 $i < j$ ，则 $a[i, j]$ 是上三角区域的元素；若 $i > j$ ，则 $a[i, j]$ 是下三角区域的元素。在后两种情况下，存储在 $a[i, j]$ 之前的元素个数分别为 $(i-1) \times N + j - 1$ 、